

[별표 2]

자금추천시설 시공업체(ESCO)의 위반사항에 관한 조치기준

1. 조치대상자 및 대상시설

- 자금추천시설을 시공하는 설치업체(대표자 포함)
 - 자금사용 위반행위 발생에 실질적으로 가담한 자는 포함한다.
- 위반업체가 계약의 당사자로 참여하는 추천시설설치공사
 - 다만, 자금추천서에 기재된 설비를 시공하지 않은 사실을 공사 완료전에 공단에 서면으로 고지한 경우는 제외한다.

2. 조치기준

구 분	위 반 내 용	조치내용
가.설치공사 위반	자금추천서에 기재된 내용과 같이 설비를 시공하지 않은 경우로서, 1) 위반금액이 전체 자금추천금액의 50%를 초과한 때 2) 위반금액이 전체 자금추천금액의 20%를 초과한 때	2년간 지원제외 1년간 지원제외
나.추천신청 등 위반	1) 자금사용자가 허위 또는 부정한 방법으로 자금신청하도록 안내 또는 권유 등을 한 경우 2) 기타 자금지원지침을 위반한 경우	2년간 지원제외 1년간 지원제외

3. 구제제도

- 공단의 조치사항에 대하여 이의가 있는 경우에 조치 계획 통보일로부터 20일 이내에 관련 소명자료를 첨부하여 공단에 이의신청할 수 있다.
- 조치를 받은 자의 이의신청이 제한기간 경감에 해당되는 경우에는 자금추천위원회의 심의를 거쳐 경감여부를 결정하여야 한다.
- 조치를 받은 자가 위반사항에 관한 후속조치를 완료하고, 공단에 제한기간 단축을 요청할 수 있으며, 이 경우 공단은 제출된 증빙서류(필요시 현장확인)를 검토후 자금추천위원회의 심의를 거쳐 단축 또는 해제여부를 결정할 수 있다.

다.

- 위반사항에 대한 조치가 있을 경우 공단은 누리집에 위반사항 및 조치결과를 공개하여야 한다.